



גליון 301

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור' ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק בהר-בחוקותי תשפ"ה

פרשת במדבר - חג השבועות

עמידה בקריאת עשרת הדברות

נושאי השיעור: מי תיקן את קריאת התורה בשבתות ובמועדים | כל עם ישראל היו במעמד הר סיני | קריאת עשרת הדברות כמעמד הר סיני | נשים וילדים בקריאת התיקון ליל שבועות | עמידה בזמן קריאת עשרת הדברות בחג השבועות | מחלוקות מרן ורבינו האר"י | אם אבל יכול לשמש כשליח ציבור | תשובות הרמב"ם ושו"ת פאר הדור | מגורים מעל בית כנסת | את מי מעלים לעליית עשרת הדברות

ואז אמר לו המלך, אני רוצה לשאול אותך שאלה: תאר לך שאתה הולך ברחוב, ואתה רואה שני אנשים, ואתה שואל אותם איפה זה ארמון המלך, והאחד אומר לך - תלך ימינה, והשני אומר לך - תלך שמאלה, מה תעשה במצב כזה? אמר לו הילד, פשוט מאוד, אני אשאל את השלישי, יבוא השלישי ויכריע ביניהם, מה שהוא יגיד יהיה רוב, וכתוב בתורה שלנו (שמות כ, ט) "אחרי רבים להטות" - הלך אחר הרוב!

אמר לו המלך, אתה תמיד הולך אחרי הרוב? אם ככה אתה חייב מיד להמיר את דתך! הרי כתוב בפסוק (דברים י, יז) על עם ישראל, "כי אתם המעט מכל העמים" - רוב העולם הם לא יהודים, אתה צריך ללכת אחר רוב העולם, אתה צריך להיות גוי!

ואז הילד ענה למלך כך, אדוני המלך, חז"ל לימדו אותנו שכל הנשמות של היהודים לאורך כל הדורות היו במעמד הר סיני. כלומר, אם אני עכשיו עומד לפני המלך, ויבוא מישהו ויאמר לי, זה לא המלך, שם המלך נמצא - וכי אני אשמע לו? בוודאי שלא! אפילו הרבה אנשים יאמרו כך, זה לא יעניין אותי. דברים שאני רואה בעיניים שלי, שומע באוזניים שלי, אין לי בהם שום כל ספק! הרוב לא מעניין אותי. אני עושה מה שאני בטוח. ולכן מכיוון שבעיניי ראיתי, באוזניי שמעתי, את הקב"ה נותן את התורה לעם ישראל על הר סיני, ממילא אין לי שום ספק שעם ישראל והתורה זו האמת, מה אכפת לי מהרוב!

המלך שמע את התשובה שלו, וציווה שיתנו לו כסף וזהב ושלחו אותו...

ג. נשים וילדים בתיקון ליל שבועות

אשר על כן כולנו היינו במעמד הר סיני, ולפי דברי חז"ל, בקריאת עשרת הדברות בבית הכנסת ביום חג השבועות הרי זה כאילו אנחנו עומדים באותה שעה ומקבלים את התורה בהר סיני, במיוחד לאחר שהיינו ערים

א. קריאת עשרת הדברות בחג השבועות

בחג השבועות קוראים בקריאת התורה עשרת הדברות. חז"ל אומרים, שמשנה רבינו תיקן לקרוא בתורה בפרשת השבוע בכל שבת. ולפי מה שנראה בגמרא במגילה (כ"ג.) קריאת התורה במועדים נתקנה על יד חכמים. בחג השבועות כתוב בברייתא במסכת מגילה שם, שבחז"ל שזה שני ימים, ביום הראשון קוראים עשרת הדברות 'בחודש השלישי'. בילקוט שמעוני כתוב, שהקב"ה אמר, שבשעה שעם ישראל קוראים לפני עשרת הדברות ביום חג השבועות, מעלה עליהם כאילו קיבלו את עשרת הדברות באותה שעה בהר סיני.

ב. כל עם ישראל שמעו וראו את מתן תורה

לפי דברי חז"ל (שמות כ"ג יח, כ"ד), כל הנשמות של עם ישראל לאורך כל הדורות היו במעמד הר סיני. כולנו היינו שם, בעינינו ראינו ובאוזנינו שמענו את הקב"ה נותן את התורה, שמענו את עשרת הדברות מפי הגבורה.

מספרים על הגאון רבי יונתן אייבשיץ, שבילדותו היה מפורסם מאוד כילד חכם ביותר, ושמעו הגיע אל המלך. והמלך ציווה על אביו - שהיה רב חשוב ומפורסם ומקורב למלכות - ואמר לו, "אני רוצה תשלח אליי את הבן שלך, אני רוצה להכיר אותו, אבל אל תאמר לו איפה הארמון של המלך... אם הוא ילד חכם - שימצא את זה לבד..." האבא בא הביתה ואמר לבנו את דברי המלך. כששמע הילד, אמר אין בעיה, ויצא לחפש את ארמון המלך. הלך ברחוב, שאל אנשים איפה ארמון המלך, כולם אמרו לו איך ללכת, וכך הוא הגיע לארמון המלך. כשהגיע לארמון הכניסו אותו מיד לפני המלך. ואז המלך שאל אותו, תגיד את האמת, מישהו אמר לך איפה נמצא הארמון? אמר לו הילד, אבא שלי לא אמר לי, אבל הלכתי ברחוב ושאלתי אנשים, והם אמרו לי! הרי המלך לא גר באיזו סמטה צדדית... ארמון המלך זה מקום מכובד, בקלות מצאתי את המקום.

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00

בבית המדרש 'יחזקאל דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי

ברדיו 'קול ברמה'

FM 92.1 104.3 105.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקוד הדשון

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור http://ydaat.co.il

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון

ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

כל הלילה, גם הילדים הגדולים נשארים ערים כל הלילה, חשוב מאוד לשמוע את קריאת התורה עם עשרת הדברות כראוי, ולא להירדם בהם.

צריך באמת להזהיר, שבהרבה מקומות ילדים קטנים גם נשארים ערים, והם הרי לא יושבים ללמוד, הם לא יכולים ללמוד כל הלילה, הם מסתובבים, וזה לא חינוכי שההורים נותנים לילדים להסתובב בליל חג השבועות, זה לא בסדר, ההורים צריכים לדאוג לילדים. כתוב (וינצות קיי). 'אמור-ואמרת' להזהיר גדולים על הקטנים. ובוודאי שיכול להיות מזה כל מיני תקלות. ההורים צריכים לדאוג שהילדים הקטנים ילכו לישון. והילדים הגדולים יותר שכבר מסוגלים לשבת וללמוד כמה שעות עם הפסקות, זה בסדר. במיוחד שכשמשאירים ילדים קטנים ערים הם מסתובבים ברחוב, ועושים רעש ומפריעים לישון, הרי נשים ותינוקות ודאי לא צריכים להישאר ערים כל הלילה. הבן איש חי (שרי' רב פעלים ח"א סור' ישי' סימן ט) כותב, שלפי המקובלים מנהג תיקון ליל שבועות הוא לאנשים ולא לנשים. יש היום מגמה חדשה שעושים 'הרצאות' לנשים, מי צריך את ההרצאות האלו?! שילכו לישון! תיקון ליל שבועות מיועד לגברים. אם נשים רוצות לבוא לבית הכנסת, לקום לפנות בוקר וללמוד קצת תורה ולהתפלל אחר כך בנץ, תבוא עליהם הברכה, אבל לא לומר תיקון ליל שבועות.

ד. דרכו של מרן זיע"א בליל שבועות

אני זוכר שכשהייתי ילד קטן, התגוררנו בירושלים בשכונת 'תל-ארזה', ואממור' מרן זצוק"ל היה אומר את התיקון בבית הכנסת 'בורוכוב', ושם היה בא קהל גדול. ובערך עד סמוך לחצות היו קוראים את הקיצור של התנ"ך, שבכל פרשה פסוקים מתחילתה ומסופה, ואחר כך נביאים וכתובים. ואחרי שגומרים את הקיצור הזה של התנ"ך שנתקן על פי רבותינו המקובלים, היו קוראים קריאת שמע לפני חצות, ואחר כך אממור' היה מוסר שיעור עד סמוך לעלות השחר. והשיעור הזה היה עוסק בתר"ג מצוות היה מסביר כמה עשרות מצוות מסוימות שהוא בחר, היה מאוד מעניין, היה מישוה קורא ובכל פעם קוראים כמה מצוות ובמצווה מסוימת היו עוצרים והוא היה מסביר. ואחר כך כמובן את המדרש ואת הגמרא במסכת שבת (דף פח), מתי ניתנה תורה לישראל. כל זה הוא היה מסביר בסבלנות, לאט לאט, היה אומר כל מיני רעיונות נפלאים על הדברים האלו עד כחצי שעה לפני עלות השחר, ואז היו מחלקים את הזוהר, וכל אחד היה קורא למשל עשרה עמודים, ובמקום לקרוא 3-4 שעות את הזוהר ואנשים נרדמים הוא היה מעדיף לתת שיעור. לאחר מכן כשחשו לשכונת 'רחביה' אחרי שהיה בתל אביב, היה נותן שיעור עד כחצי שעה, ואז היה הולך הביתה ויושב ולומד לבד, ואני הייתי ממלא את מקומו והייתי ממשיך את השיעור עד סמוך לעלות השחר. כך היינו עושים במשך הרבה שנים.

ה. לא להכביד בתפילת שחרית בחג השבועות

כאמור, בתיקון של ליל שבועות חשוב מאוד שכל אחד ישים לב לילדים, חשוב מאוד מאוד לא לגעור בהם, אבל בנחת לדאוג שהם לא ישנו בתפילה, הם עייפים מאוד, לפעמים זה כבר בלתי אפשרי הם לא יישנו, עייפים הם קטנים, אז לא להילחם בהם, שישנו, מה אפשר לעשות? אבל צריכים להכין אותם כבר בערב שבועות, שישנו כמה שעות אחרי הצהריים, שיתכונו כמו שצריך, ואחר כך יוכלו להחזיק מעמד.

ויש חשיבות גדולה שכולם ביחד ישמעו את עשרת הדברות בקריאת התורה ביום חג השבועות. כמובן צריכים השליחי ציבור לשים לב, לא להכביד, אצלנו הספרדים ב"ה אין לנו את האקדמות ומגילת רות, כל מה שהאשכנזים נוהגים להגיד, אנחנו מקצרים, יש קריאת התורה, הפטרה שהיא מעשה מרכבה, מוסף וזהו. ויש להזדרז כמה שיותר כדי שאנשים ילכו הביתה ויקדשו ויטעמו משהו, וילכו לישון. ואחר כך יקומו בצהריים ויכלו לעשות סעודת חג כמו שצריך, ואחר כך ישובו ועסקו בתורה במשך כל היום.

ו. מפני תרעומת המינים

יש עדות שנהגו, שבשעה שמתחילים לומר את עשרת הדברות, מיד כל הקהל עומדים על הרגלים. ויש שלא נוהגים כך, לא בפרשת יתרו או בפרשת ואתחנן, כשקוראים בהם את קבלת התורה, אלא רק בחג השבועות כשקוראים את עשרת הדברות. מכיוון שכתוב שהקב"ה מעלה עליהם כאילו קיבלו אותם מהר סיני אז הם עומדים ונותנים כבוד לעשרת הדברות.

בנושא הזה יש מחלוקת הפוסקים, אם מותר לעשות כן או לא. ויסוד הדברים הוא, בזמן שביטול המקדש היה קיים היו נוהגים לומר עשרת הדברות בכל יום. יכול להיות שנהגו כך אפילו בעוד מקומות, אבל יש משנה מפורשת במסכת תמיד (פ"ה מ"א) על הקרבת קרבן התמיד: "אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת, והן ברכו, קראו עשרת הדברים [- עשרת הדברות] שמע, והיה אם שמעו, ויאמר, שלוש ברכות וכו'". ובגמרא שלנו (נדרים י"א) כתוב, מה היא ברכה אחת? 'אהבה רבה', ויש אומרים אהבת עולם. כלומר שהיא הברכה שלפני קריאת שמע. בתלמוד ירושלמי (נדרים פ"א ה"ה) כתוב, 'מה היא ברכה אחת? ברכת התורה'. והכוונה לברכת 'אהבת עולם'. והיו אומרים גם את עשרת הדברות, כלומר הייתה תקנה קדומה לומר כל יום לפני קריאת שמע את עשרת הדברות. אבל אומרת הגמרא במסכת ברכות (י"ג) שביטולם 'מפני תרעומת המינים' - חכמים קבעו להפסיק את המנהג הזה, את התקנה הזאת לומר עשרת הדברות בכל יום, מפני תרעומת המינים. ישנם כל מיני מינים, אפיקורסים, שאומרים שהתורה

כולה לא אמת, רק עשרת הדברות שאותם הקב"ה נתן בהר סיני הן אמת. [- הלוואי שהם היו מאמינים, לכל הפחות בחלק מעשרת הדברות, או לפחות מקיימים... היום הם לא מקיימים לצערנו אפילו אחת מעשרת הדברות... הם תמיד מחפשים תירוצים וטענות כנגד התורה. אחת הטענות שלהם הייתה אנחנו מקיימים רק עשרת הדברות]. לכן חכמים ביטלו את התקנה.

ז. אמירת עשרת הדברות ביחיד בכל יום

מרן הבית יוסף (סימן 6) כותב, ששמע מזה שדווקא בציבור ביטלו לומר אותם, אבל יחיד, אם רוצה, יכול לומר לעצמו. ואכן בשלחן ערוך (סימן 6 סעיף 8) כתב, שטוב לומר כל יום עשרת הדברות. וכתב הרמ"א, שזה דווקא ביחיד. וכך מפורש בבית יוסף. לעומת זאת, המהרש"ל יש לו שיטה אחרת, וכותב (שרי' סימן 36), שמה שביטלו חכמים לומר עשרת הדברות בכל יום זה בתוך ברכות קריאת שמע, אבל אם אומרים את זה אחרי התפילה, אפילו בציבור מותר. ואכן כך הוא נהג בעצמו, בכל יום אחר התפילה היה אומר בציבור את עשרת הדברות.

כלומר שלפי המהרש"ל, עיקר הנקודה היא לא לומר את זה סמוך לקריאת שמע. לעומת זאת לפי מרן הבית יוסף, יש שני דברים: א. לא לומר את זה בתוך התפילה לפני קריאת שמע. ב. לא לומר את זה בציבור. אבל יחיד יכול לומר את זה. הרבה אחרונים הסכימו לדעת מרן, אלא שאנחנו לא נוהגים כך. אף אחד לא אומר את עשרת הדברות גם ביחיד. כי רבינו חיים ויטאל כותב (נחלקמה לפני ע"ז חיים) שהוא עצמו היה נוהג לומר ביחיד את עשרת הדברות בכל יום, ורבינו האר"י אמר לו שזה אסור, דהיינו שתרעומת המינים שייך גם ביחיד.

גם מרן החיד"א במחזיק ברכה (סימן א סק"ח) ובטוב עין (סימן י"א) מביא את דברי רבינו האר"י, וכותב, שלא להגיד עשרת הדברות גם ביחיד. כי לפי רבינו האר"י מה שכתוב בגמרא שיש תרעומת המינים זה גם ביחיד. ולמעשה כך נהגו, ונמנעים מלומר עשרת הדברות בכל יום.

ח. בענייני התפילה הולכים כמו רבינו האר"י

בכל ענייני התפילה, אנחנו הולכים כמו רבינו האר"י. הנה, למרות שהבית יוסף ובשלחן ערוך כותב מרן שאדרבא, טוב שיחיד יאמר את עשרת הדברות, אף על פי כן בענייני התפילה אנחנו תמיד הולכים אחרי רבינו האר"י. גם כאשר יש מחלוקת מרן והאר"י, מרן החיד"א סובר, שהולכים אחרי רבינו האר"י. מרן החיד"א כותב בכמה מקומות, שאילו מרן היה מכיר את גדולתו של האר"י בקבלה מרן היה גם כן מסכים לדברי רבינו האר"י. אממור' מרן זצוק"ל לא הסכים עם זה בשום פנים ואופן, הוא אמר שקיבלנו הוראות מרן גם במקום שחולק על האר"י, כי מרן היה גם כן מקובל גדול. היה לו את המלאך המגיד שמלמד אותו תורה, הוא היה קדוש עליון, ומנין לנו לומר שאם היה יודע מדברי האר"י הוא היה חוזר בו?!

ט. מחלוקת מרן ורבינו האר"י

אבל למעשה, גם אממור' מרן זצוק"ל מודה שבמקום שיש מחלוקת מרן והאר"י, כמו בהרבה מקומות, ונהגו כמו רבינו האר"י, למשל, צורת הנחת תפילין, שלפי מרן (סימן 36 סעיף י"א) צריכים להדק את התפילין על היד ומיד לאחר מכן להניח תפילין של ראש, לפני שחורכים שבע כריכות על היד, שלדעת מרן השלחן ערוך לכאורה זה אפילו חשש הפסק, אבל רבינו האר"י כתב (הובא ב"פ החיים 58), לכרוך את הכריכות קודם על היד לפני שמניחים תפילין של ראש. ואנחנו נוהגים כמו רבינו האר"י.

כמו כן, לפי מרן (סימן 70 סעיף ח) יש לכרוך על היד שש או שבע כריכות, ואנחנו נוהגים כרבינו האר"י (58), וכורכים שבע חוץ מהכריכה הראשונה שהיא לא נחשבת שבע כריכות שלמות.

וכן, לפי מרן, בחוליות הציצית יש לעשות: 13, 11, 9, 7 ואילו לפי רבינו האר"י עושים: 13, 11, 8, 7. והמנהג לעשות כמו רבינו האר"י. ויש שנוהגים לעשות מניין שם הוי"ה כך: 5, 5, 5, 10. וכל אחד יעשה כמנהגו אבל הנכון יותר לעשות כדעת רבינו האר"י.

י. רבי שלמה מולכו

בזמן מרן הבית יוסף היה גר צדק שקראו לו רבי שלמה מולכו, הוא היה צדיק יסוד עולם ומקובל גדול. והוא היה מעורר כל הזמן על הגאולה. הוא הלך לספרד, היה לו מכתב חסות מהאפיפיור שכולם צריכים לדבר אותו, כי הוא היה מקובל, ופעם אחת הגיע לרומא והכריז שתוך שישה חודשים יהיה שיטפון גדול, והעיר תיחרב, ומי שרוצה להציל את עצמו שיעזוב את העיר. וזה התקיים. ואז אפילו הנוצרים היו מעריצים אותו מאוד. אבל הוא עשה טעות נוראה, הוא הלך לספרד עם מכתב החסות שהיה לו, והיה שם הקיסר קרל החמישי, והם עינו אותו עינויים נוראים והוא נהרג על קידוש ה'. יש כאלו מההיסטוריונים - במיוחד החילוניים - שמדברים עליו בצורה מאוד לא יפה, כאילו הוא היה איזה משיח שקר, אבל זה לא נכון, הוא לא היה משיח שקר, הוא היה מעורר על הגאולה. מרן הבית יוסף כותב (נפטר מגיד משיח), שהוא שאל עליו את המלאך המגיד, והוא הסביר לו למה הוא נהרג, והוא אמר למרן, שהלואי שתזכה להיות במחיצתו בגן עדן! עד כדי כך הוא היה גברא רבה!

יא. העולם נוהגים בציצית כמו רבינו האר"י

והנה, התוספות יום טוב - שחי זמן קצר לאחר מכן - כותב, שראה את

הציצית של רבי שלמה מולכו שהיה שם הוי"ה. והוא מביא את שיטת רבנו הארי" שאומר לעשות 13, 11, 8, 7, וכנגדו הוא מביא את רבי שלמה מולכו. ורואים מזה כמה שהעריכו חכמי דורו, והסמוכים אליו את רבי שלמה מולכו. למעשה רוב עם ישראל נוהגים כמו רבינו הארי"ה.

ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות של דברים שאנחנו עושים על פי דעת רבנו הארי"ה, כמו מנהג הכפרות, שמרן בשלחן ערוך (פינן מנהג וביני יוסף ספ) כתב שאין לעשותו מפני שזה דרכי האמורי, ואילו רבינו הארי"ה כתב לעשות (והנהגה כפי המינים ספ). וכן בצורת האותיות בספר תורה, שנוהגים כמו רבינו הארי"ה ולא כמו מרן הבית יוסף, ועוד ועוד.

יב. מחלוקת האחרונים

והנה בנושא שלנו, אמירת עשרת הדברות בכל יום, אנחנו נוהגים כדעת רבנו הארי"ה, ולא אומרים עשרת הדברות בכל יום, גם ביחיד. לאור זאת יש שאלה, האם מותר לעמוד ביום חג השבועות בשעה שאומרים את עשרת הדברות? כמה גדולי האחרונים פסקו שמותר. והטענה היא פשוטה, שמה שחז"ל ביטלו אמירת עשרת הדברות מפני תרעומת המינים, זה כאשר אומר את עשרת הדברות, ולא אומר את כל התורה, שכאן יש את הבעיה של תרעומת המינים, אבל כשאומר את כל התורה כולה, בכל שבת אנחנו קוראים את כל הפרשיות, ורק בחג השבועות כשאומר את עשרת הדברות - עומד, מה יש בזה? לכן כמה מגדולי האחרונים כתבו שמותר, ובראשם ה'דבר שמואל' (פינן רעו) לרבי שמואל אבוב. והוא כותב שאדרבה, הרי כשאנחנו אומרים ברכת הלבנה אנחנו עומדים, וכמו שאומרים בסוף ברכת הלבנה. "תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא זכו בני ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש דים". כלומר ברכת הלבנה זה הקבלת פני הקדוש ברוך הוא, ולכן "אמר אבי", הלכך נמרינו מעומד" - לכן אומרים את זה מעומד, זה כבוד השכינה. כותב הדבר שמואל, הוא הדין כאשר אומרים את עשרת הדברות, שיש לעמוד לכבוד עשרת הדברות. ולא רק שאין בזה בעיה של תרעומת המינים, אדרבה, יש בזה כבוד השכינה.

כעין זאת כתב גם מרן החיד"א בכמה מקומות (נשם), המטה יהודה (פינן 6 סק"י) והשלמי ציבור (דף 76) ועוד הרבה אחרונים. מלבד רבי יעקב אלגאזי בספרו אמת ליעקב (פינן 1 אות ה) שכתב, שכיון שיש חשש של תרעומת המינים - אסור.

יג. תשובות הרמב"ם

בדור שלנו קרה דבר מעניין מאוד. בשנת תרצ"ד יצא לאור ספר תשובות הרמב"ם מכתב יד. היה יהודי אחד חשוב מאוד, הרב פריימן, שחיפש ומצא כתב יד של הרמב"ם בכבודו ובעצמו. חלק מהתשובות היו בעברית וחלקם בערבית, והביא את זה למומחים לערבית שתרגמו אותם.

צריך לדעת, שבתשובות הרמב"ם יש כמה סוגים של תשובות. התשובות החשובות והמפורסמות ביותר זה התשובות שהרמב"ם כתב לחכמי לונל. רבנו יונתן מלונל ותלמידיו שלחו לרמב"ם קצת יותר מ-30 שאלות על מה שהוא כתב בחיבורו, והרמב"ם ענה להם במפורט על כל נושא ונושא. ומעניין מאוד, שכל השאלות שהם שאלו את הרמב"ם זה ההשגות של הרמב"ד, וכנראה שהם קיבלו את ההשגות של הרמב"ד על הרמב"ם, ורצו לדעת מה הרמב"ם יענה על ההשגות הללו. וחוץ משאלה אחת שהרמב"ם כותב בעצמו שאינו זוכר מה מקור הדין שכתב, בכל השאר, הרמב"ם מביא את המקור בגמרא ומבאר את הסוגיא. רואים שם את צורת הלימוד של הרמב"ם בלימוד הגמרא, זה הפלא ופלא.

בסוף התשובות הללו, הרמב"ם צירף איגרת ברכה אל רבנו יונתן מלונל, ושם הוא כותב מכתב מאוד יפה. והרמב"ם כותב לו בתוך הדברים שרק אנשים גדולים כמותכם יודעים להעריך את מה שעשית. אנחנו קוראים רמב"ם, אנחנו חושבים שזה סתם, הרי אם יש דבר קטן בגמרא שהרמב"ם לא מזכיר, אנחנו יכולים לשבת ולדון, וגדולי החכמים כתבים על זה, ואכן כמה אלפי ספרים נכתבו על הרמב"ם, ועל זה הרמב"ם כותב שמי שידע, מי שמבין מה גודל המפעל הגדול של הספר הזה - זה רק אנשים גדולים כמותכם. אנשים פשוטים לא מבינים את גודל המעלה של ספרי הרמב"ם.

התשובות הללו לחכמי לונל התפרסמו מאוד כבר בדור שאחרי הרמב"ם, המגיד משנה מזכיר חלק גדול מהתשובות הללו, וכך גם מרן הבית יוסף בכסף משנה מעתיק אותם מילה במילה.

לאחר מכן, נמצאו עוד ועוד תשובות, והתחילו להדפיס אותם. ומאחרי התקופה של מרן הבית יוסף התחילו להדפיס אותם. בשנת תקכ"ה - לפני כ-260 שנה - היה יהודי אחד באמסטרדם קראו לו רבי מרדכי תמה, והוא הוציא תשובות הרמב"ם 'פאר הדור' שזה בערך 150 תשובות הרמב"ם שמצא. הוא היה מבין ערבית אבל לא מי יודע מה, והוא תרגם את התשובות. התרגום שלו לא מדויק כל כך אבל את תוכן הדברים אפשר ללמוד בתרגום שלו. יש שם גם הרבה תשובות שהיו בעברית, כמו התשובות לחכמי לונל שגם אותם הוא הכניס לשם. והרוב הגדול של התשובות שם הן תשובות בהלכה, אכן יש תשובות שיש לפקפק בהן, ולא בטוח שבאמת הרמב"ם כתב אותם, אבל הרוב הגדול ודאי זה תשובות הרמב"ם. וזה התפרסם מאוד, וחכמי הדור כמרן החיד"א והזרע האמת וגדולי הדור אחרים היו משתמשים הרבה בתשובות הללו של הרמב"ם.

לאחר מכן בשנת תרי"ט - כמעט 100 שנה לאחר מכן - היה מישהו אחר שהוסיף עוד כמה עשרות תשובות של הרמב"ם. למרן החיד"א יש לו ספר

'זרע אנשים' ויש שם עשרה תשובות מהרמב"ם שהוא הדפיס מכתב יד, שלא הודפסו קודם לכן. יש ספר 'מעשה רוקח' שהיה לפני כ-300 שנה, ובראש הספר יש כמה תשובות של הרמב"ם. ויש שם כמה תשובות של רבנו אברהם בן הרמב"ם בנושאים מסוימים בשם אביו - הרמב"ם. למשל, אחת התשובות שם הוא כותב על ה'דינג' שזה חצילים שמברכים עליהם 'בורא פרי האדמה'. מהמשפט הזה, משפט אחד שעל החצילים מברכים 'בורא פרי האדמה', כמה הרבה כתבו על זה. דנו על הפפאיה ועל הבננות ועל האננס, ועוד.

דרך אגב, הגאון הרב משה לוי זצ"ל כתב על הפפאיה אריכות גדולה מאוד, מצד אחד מסכים שמברכים עליו 'בורא פרי האדמה', אבל מצד שני הוא חושש בזה לערלה. לעומת זאת, אאמ"ר מרן זצוק"ל כתב (ש"ר יחזק דעת ח"ד פינן נב), שאין לחוש בזה משום ערלה.

יד. הרמב"ם כתב במפורשת שיש תרעומת המינים בעמידה

והנה בשנת תרצ"ד - לפני כ-90 שנה - הרב פריימן מצא עוד הרבה תשובות של הרמב"ם והוא הדפיס אותם. ובתשובות הללו יש בדיוק את הנושא שדיברנו עליו. האם מותר לעמוד בעשרת הדברות, או לא? שני חכמים שהיה להם ויכוח בנושא, כתבו לרמב"ם איגרת, שהם באו מבבל, ובבבל נהגו לעמוד בחג השבועות כשאומרים עשרת הדברות. האם זה טוב או לא טוב? האם יש בזה תרעומת המינים או לא?

והרמב"ם ענה תשובה חד משמעית. שיש בזה תרעומת המינים, ויש לבטל את המנהג ולא לעמוד כשאומרים את עשרת הדברות.

טו. אילו היה רואה דברי הראשון היה חוזר בו

והנה, יש כלל שקבע מרן החיד"א (ש"ר חיים שאל ח"א פינן טו ועוד), וקבעו אותו עוד הרבה מגדולי האחרונים, והוא גם במשנה ברורה, שבכל מקום שיש ברבותינו האחרונים מחלוקת, ולאחר מכן מוצאים ראשון שכתב כמו דעה אחת, אנחנו מניחים שמי שחולק על זה באחרונים, אילו היה רואה שהראשון ההוא כתב כך - היה חוזר בו. [- פעם היה לי בנושא הזה דין ודברים ארוך מאוד עם מרן הגאון רבנו מאיר מאוזו זצוק"ל לגבי הלכות כתיבת סת"ם, בעניין לכתוב לשם קדושת שם ה'].

וצריך לשים לב, זה לא כלל תמיד בכל מקום, צריך ללמוד טוב את הראשונים, ואם יש בראשונים מי שסובר כמו הדעה השניה באחרונים, לא אומרים את הכלל הזה, הרי שלא אומרים שצריך לחזור בנו בגלל הראשונים שאמרו להיפך, אולי זו מחלוקת, אולי האחרונים הללו שאמרו דעה מסוימת, גם אם הם היו רואים את הראשונים האלו שכתבו להיפך מדבריהם, אולי הם לא היו פוסקים כך. שהרי יש ראשונים אחרים שאמרו הפוך. זה לא משנה אם זה כתבי יד שיצאו לאור או לא, עצם הדבר שכבר יש בזה מחלוקת בראשונים, הרי שהכלל הזה כבר לא שייך.

טז. אם האחרונים היו רואים את תשובת הרמב"ם היו חוזרים בהם

והנה בנידון דידן, האם לעמוד בעשרת הדברות או לא, אמרנו שהאחרונים: הדבר שמואל, המטה יהודה, מרן החיד"א, השלמי ציבור, אמת ליעקב, כולם דיברו בנושא הזה. אבל אילו היו רואים את דברי הרמב"ם בוודאי שלא היו חולקים על דבריו. ואני לא מצאתי בראשונים מי שחולק על הרמב"ם, לא נמצא דבר כזה. וגם תשובות הרמב"ם הללו הן מוסמכות שזה מהרמב"ם, עשו השוואות, בדיקות מאוד יסודיות, ויש את החתימה של הרמב"ם על כל תשובה מהתשובות הללו. וכיוון שהרמב"ם כותב שאסור לעמוד בשעה שאומרים את עשרת הדברות, עלינו לנקוט להלכה כדעת הרמב"ם.

יז. שו"ת הרמב"ם פאר הדור

לפני הרבה שנים, יותר מ-40 שנה, הוצאתי לאור את תשובות הרמב"ם 'פאר הדור'. לקחתי את זה מה שהיה כקובץ ישן, ועשיתי כמו אציקלופדיה על כל תשובה עם כל מיני מקורות והערות. לפני שהדפסתי את זה פניתי לאאמ"ר מרן זצוק"ל שיתן לי הסכמה, והוא נתן לי לא סתם הסכמה, אלא הוא כתב דברי פתיחה על הספר, וכתב מאמר ארוך בנושא הזה, מה עושים כשמוצאים דברים בתשובות הרמב"ם, דברים שהם מחלוקת האחרונים. ודעתו היא שתמיד צריכים ללכת אחרי הרמב"ם. ולא רק הרמב"ם, אלא גם ראשונים אחרים. לפעמים אנחנו מוצאים דברים ברא"ש ועוד.

יח. אם אבל בתוך שבעה יכול לשמש כש"ץ

אתן דוגמא שבשנים האחרונות ממש לפני פטירתו של אאמ"ר הראיתי לו אותה. יש דיון אם אבל בתוך שבעה יכול להיות שליח ציבור או לא. בשלחן ערוך (יור"ד פינן שפ סעיף ג) כתוב שלא. ובשו"ת יביע אומר (ח"ד חיד"ד פינן 36 אות 2) דן בנושא הזה, ודעתו שכן. ושם הוא מבאר שאפשר וגם מרן יסכים לזה. והנה הראיתי לו באחת התשובות שיצאו, לא במהדורת תרצ"ד אלא באחת התשובות שיצאו לאחר מכן, בדור שלנו, שם יש משפט מפורש שהרמב"ם כותב (ש"ר חיים שאל ח"א פינן טז), שאבל יכול להיות שליח ציבור, כיוון שהאבל חייב בכל המצוות, וכל שהוא מחוייב בדבר מוציא את אחרים ידי חובתם. אאמ"ר מאוד שמח לראות שכך כתב הרמב"ם בתשובה. ושזו סיבה נוספת שלא נצטרך להגיע לכל מיני יישובים למה מרן כתב לאסור על אבל לשמש כשליח ציבור. וניתן לומר, שאם מרן היה רואה שהרמב"ם כותב שמותר, לא היה חולק עליו. ויש עוד הרבה נושאים כאלו.

יט. המשנה ברורה מסכים לכלל הזה

כמו כן גם המשנה ברורה בכמה מקומות פוסק כמו מאירי, למרות שהאחרונים כותבים הפוך ממנו. אמנם ראיתי שהמשנה ברורה מביא את חידושי הריטב"א על מסכת ברכות, והוא מביא את זה בשם השיטה מקובצת, שהוא היה הראשון שהוציא לאור את חידושי הריטב"א, אבל הוא לא כתב שזה חידושי הריטב"א, והמשנה ברורה חשב שזה השיטה מקובצת בעצמו.

כ. שיטה מקובצת למסכת ברכות

השיטה מקובצת חי קצת לפני מרן השלחן ערוך, ולכן חולק עליו. בדור שלנו, המומחים לכתבי יד טוענים שבאמת זה לא השיטה מקובצת כתב את הפירוש הזה למסכת ברכות, אלא הכל זה מהריטב"א או מאביו. יש כמה סיבות לומר שזה הריטב"א, וזה לא ברור כל כך, אבל מה שברור הוא שזה אחד הראשונים שחי בתקופת הרא"ה. מפני שכשעושים השוואות עם פירושו של הרא"ה למסכת ברכות, רואים שזה חכמים שנשאו ונתנו ביניהם.

בדומה לכך יש את חידושי הרשב"א למסכת מנחות. לא בטוח שזה הרשב"א, זה מיוחס אליו, אבל בוודאי שזה ראשון. ושם יש כל מיני דברים בהלכות כתיבת סת"ם. והמשנה ברורה מביא אותו, ובכל מקום שהוא מביא אותו הוא פוסק כמותו. גם אם יש מחלוקת האחרונים בנושא - הוא פוסק כמותו. כי כשיש ראשון מול האחרונים, הולכים אחרי הראשון.

כא. החזון איש לא הסכים לכלל הזה

החזון איש (הוציא גרסאות ח"ב סימן כג. ובחז"ל סימן לט סק"ו) לא הסכים עם זה. דעתו הייתה שבדברים שנהגו - פשט המנהג, וגם כשרואים את דברי ראשונים עושים כמו המנהג. כך נקבע המנהג. המשנה ברורה, כאמור, בוודאי לא סובר כך. וכן כפי שאמרתי, אאמרו"ר בהקדמה שלו ל'פאר הדור' שהוצאתי לאור בזמנו, פעם ראשונה בשנת תשמ"ד, גם סבר כהמשנה ברורה, ודעתו חד משמעית שיש לסבור כהרמב"ם. [כך כשהוצאתי את שו"ת 'פאר הדור' קיבלתי גם מכתב מהגר"ש אלישיב. הייתי יושב איתו על התשובות, ובכמה תשובות היינו מדברים על המקור של הרמב"ם, ולמה הרמב"ם כתב כך וכו'. היה לנו כמה שיחות מאוד מעניינות על תשובות הרמב"ם].

כב. מגורים מעל בית כנסת

יש דוגמא מאוד מפורסמת לנושא הזה, והיא לגור מעל בית כנסת. מרן הבית יוסף (סימן קנא) מביא בשם המהר"ם מרוטנבורג (הוצא במדריץ' פ"ק דשנת סימן נכח) - שהיה ראשון חשוב מאוד וכל גדולי אשכנז היו תלמידיו - שהסתפק אם מותר לגור מעל בית כנסת. ומרן הבית יוסף פוסק להלכה שאסור לגור מעל בית כנסת. ולכאורה למה בספק כזה מרן פסק להחמיר.

הט"ז (ס"ס סק"ד) כותב, שבילדותו היה גר בעיר קראקוב שבפולין, ומתו הבנים שלו, והוא תלה את זה בעוון שהיה גר מעל בית כנסת. הט"ז היה לפני קרוב ל-400 שנה, אבל בשנת תקכ"ה, כשיצא שו"ת 'פאר הדור' לראשונה, יש שם תשובה של הרמב"ם (נ"ח פ"א מהר"ם סימן ע"ה) שבה כתב שמותר לגור מעל בית כנסת, חוץ מעל מקום ההיכל ששם אין להשתמש שימוש של גנאי, כגון לישון שם. מרן החיד"א (מחזיקי דברי סימן קנא) מביא את תשובת הרמב"ם וכותב, שספיקו של המהר"ם אינו מוציא מדי ודאו של הרמב"ם. ואילו מרן היה רואה שהרמב"ם מותר לגור מעל בית כנסת, מרן גם היה מתיר. ולכן החיד"א פוסק שמותר לגור מעל בית כנסת.

כג. כשחכם בן ציון ומרן זיע"א התגוררו בשכנות

בשנת תשמ"ח בניתי את בית המדרש 'יחווה דעת'. בתחילה לקחתי שתי דירות שהייתה להם כניסה נפרדת ומעליהם בניין גדול. ומיד אחרי שפתחתי שמה את הכולל ובית כנסת, משהו הלך והלשין לעירייה, ובאו העירייה והוציאו לי צו שאני חייב לסגור את המקום מיד. כדי להתגבר על זה, הגשתי בקשה שיתנו לי היתר לקיים שם בית כנסת. בשביל להגיש בקשה כזאת הם שואלים את כל השכנים, אז לקחתי את הטפסים והלכתי לשכנים וביקשתי מהם שיחתמו שמסכימים שיהיה שם בית כנסת.

היה שם אחד, אברך ספרדי תלמיד חכם, שלא רצה לחתום, אמר לי אני מפחד, כתוב שלט"ז מתו הבנים שלו בגלל זה. אז שאלתי אותו, יש איזה פוסק שאתה שומע בקולו? אמר לי בוודאי, אני תלמיד מובהק של הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל. אמרתי לו מצויין, בוא נלך לשאול את חכם בן ציון, ואני מקבל עליי מראש מה שחכם בן ציון יגיד. האמת שאני ידעתי כבר שהוא יגיד לו שמוותר. כי אאמרו"ר היה גר ב'תל ארזה' - הבית הזה עוד קיים - רחוב אלקנה 8, ומתחת הבית היה מקלט שבו פתחו בית כנסת. כלומר שאאמרו"ר גר מעל בית הכנסת. אמנם זה לא הוקם לשם בית כנסת וזה יותר קל, ומעל אאמרו"ר התגורר חכם בן ציון אבא שאול. ממילא אם חכם בן ציון בעצמו היה גר מעל בית כנסת, בוודאי שגם הוא יגיד לאותו אברך - שגם התגורר 2 קומות מעל יחווה דעת - שאין בעיה בכך.

הלכנו לחכם בן ציון ואמרתי לו, הרב, השאלה היא לא לגור מעל בית כנסת ממש, אלא שתי קומות מעל בית כנסת, יש בית אחד שחוצץ, האם מותר או אסור? ואז הוא צחק, ואמר לי, "מה אתה בטח יודע שאני בעצמי גרתי מעל אבא שלך וזה מותר, בהחלט מותר, וח"ו מלמונע תורה". ואז הוא

אמר לי, "אבל תדע לך, שמאז שבאתי לגור שם בתשי"ח, היתי מפחד פחד נורא לגור שמה, ולא בגלל בית הכנסת, אלא בגלל אבא שלך..." והסביר, שלאאמרו"ר הייתה לו ספריה שלמה, והוא היה יושב ולומד בימים ובלילות, והחדר שינה של חכם בן ציון אבא שאול היה ממש מעל הספרייה של אבא. ואז הוא אמר לי, "אתה יודע מה זה בית מדרש של אבא שלך? בית מדרש של יחיד, של אבא שלך, פחדתי!" וכשבשנת תשכ"ט אבא שלך עזב את הדירה - נשמתי לרווחה. כך הוא סיפר לי. וזה היה מדובר בבית מדרש שזה עוד יותר מבית הכנסת. אבל כשזה לא נבנה לשם בית כנסת או לשם בית מדרש זהו סיבה יותר להקל.

כד. עדיף לעמוד בכל קריאת התורה בחג השבועות

נחזור לנושא שלנו, כאמור יש תשובת הרמב"ם שאסור לעמוד בזמן קריאת עשרת הדברות. אך למעשה, כמה מחכמי הדור האחרון, נהגו אצלם בחוץ לארץ לעמוד, והם לא רצו לבטל את המנהג, הם השאירו את המנהג והם עמדו, ובהרבה קהילות עד היום הזה גם אצל הספרדים, עומדים. אצל האשכנזים יש מקומות שעומדים מתחילת הקריאה, ויש שעומדים בכל קריאת התורה שבכל שבת וכו'. [אני בכלל הייתי מציע ככה לעשות, לעמוד מההתחלה, כי כשיושבים - נרדמים, כולם עייפים, שיעמדו ויתנדנדו קצת כמו האשכנזים... למה לא? העיקר שנישאר ערים בשעת עשרת הדברות].

אם כן במקום שנהגו לעמוד ורוצים להמשיך את המנהג שלהם שיעמדו. ואפילו אם בא משהו מבחוץ, יש תשובה בשו"ת יחווה דעת (ח"ב סימן כ) אאמרו"ר כותב, שהוא חייב לעמוד כמו שהם עומדים. זה לא יפה לשבת. במסכת דרך ארץ (פסק ד הלכה ה) כותב, לא יהיה יושב בין העומדים ולא יהיה עומד בין היושבים. לכן חשוב מאוד שאדם שמגיע למקום שנוהגים לעמוד - שיעמוד.

כה. לתת את עליית עשרת הדברות לתלמיד חכם

למעשה, הכי טוב הוא לתת את העלייה של עשרת הדברות לתלמיד חכם. יש שנוהגים שכשתלמיד חכם עולה לתורה - קמים, ולאחר סיום הברכה יושבים. כשאאמרו"ר היה עולה לתורה היו מקפידים להישאר עומדים במשך כל העלייה שלו. וזה המנהג הכי טוב. זה כבוד התורה. ואז הכל על מקומו יבוא בשלום.

כו. לא לעשות מחלוקת

אני תמיד מדבר, שגם כאשר יש מנהג שלא מוצא חן בעינינו, אנחנו צריכים לכבד את אלה שנוהגים כך. לעשות מחלוקת זה לא שווה, לעשות מחלוקת זה דאורייתא ומנהג זה מנהג. אכן יש כאן טענה אם זה נקרא שיש כאן גזירת חכמים או לא, אבל לעשות מחלוקת, בשום פנים ואופן לא. ואפשר ללמוד את זה ממה שאמרתי לכם בשם אאמרו"ר, שהוא בעצמו כותב, שאם יש מקום שעומדים לא רק שלא לצעוק ולעשות מחלוקת, אלא תעמוד בעצמך. למרות שלא כדאי, לפי מה שכתב בשם תשובת הרמב"ם. בכל זאת אל תעשה מחלוקת וגם אל תראה שונה מכולם.

וכאמור הכי טוב זה לעשות פשרה בדברים כאלו, לצאת ידי כל הדעות, או לעמוד כל קריאת התורה, ואז אין משום תרעומת המינים, או שלכל הפחות יתנו את העלייה הזאת לתלמיד חכם שיש בבית הכנסת, ואז כולם יקומו לכבודו, מכמה פסוקים לפני עשרת הדברות, וכל העם הזה על מקומו יבוא בשלום.

כז. מרן הגר"מ מאזוז זיע"א

אנחנו כאן נותנים את השיעור לזכרו לעילוי נשמתו של מרן רבינו מאיר מאזוז זצוק"ל שהשבוע היה ה-30 לפטירתו, אני עליתי גם לקברו. הוא היה גאון וצדיק שאין כדוגמתו. ואנחנו ממשיכים להתפלל לעילוי נשמתו. אני רוצה לברך את כל הקהל הנמצא כאן, יהי רצון שתעלו מעלה מעלה במעלות התורה ויראת שמים, וכן להודות לרדיו 'קול ברמה' ולראשי הרדיו שיחי', שמזכים את הרבים בשיעור הזה שב"ה אנחנו אומרים כאן דברי תורה, דברי אלוקים חיים, ואני מברך את כל המאזינים שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, זרע קודש של קיימא, בנים ובנות לעבודתו יתברך, פרנסה טובה, בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, שובע שמחות, וכל אשר יעשו יצליחו. אמן כן יהי רצון.